

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6898/2560

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
นายธนพงศ์หรือไกรวี เชื้อชาติสิงขร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2), มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 157/1 วรรคสอง, มาตรา 160 ตีรวรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 57, มาตรา 91

การที่จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนเข้าสู่ร่างกายแล้วขับรถในขณะเมาสุรา อันเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยมีเจตนาเดียวกัน คือ ขับรถซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีนและขับรถในขณะเมาสุรา การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท แม้โจทก์บรรยายฟ้องแต่ละข้อหาต่างกรรมกัน ก็ไม่ทำให้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 57, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2), 43 ทวิ, 157/1 วรรคสอง, 160 ตีรี ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกเดือน

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 57, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2), 43 ทวิ วรรคหนึ่ง, 157/1 วรรคสอง, 160 ตริ (ที่ถูก มาตรา 160 ตริ วรรคหนึ่ง) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นผู้ขี้เสพเมทแอมเฟตามีนเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 91 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท ฐานขี้บรรด ในขณะที่เมาสุรา จำคุก 2 เดือน และปรับ 6,000 บาท รวมจำคุก 8 เดือน และปรับ 16,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือน และปรับ 8,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติกำหนด กับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่จำเลยและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลา 20 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 พักใช้ใบอนุญาตขี้ของจำเลยมีกำหนดหกเดือน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิพากษาแก้เป็นว่า ฐานเป็นผู้ขบขีเสพเมทแอมเฟตามีนและขับรถในขณะเมาสุราเป็นกรรมเดียวกัน ลงโทษฐานเป็นผู้ขบขีเสพเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 8 เดือน และปรับ 20,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 4 เดือน และปรับ 10,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยในความผิดฐานเป็นผู้ขบขีเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า โจทก์บรรยายฟ้องความผิดของจำเลยแต่ละข้อหาแยกกระทางต่างหากจากกัน ซึ่งการกระทำของจำเลยแม้จะเป็นการกระทำครั้งเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาลักษณะของความผิด เห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาในการกระทำความผิดต่างขั้นตอนและแตกต่างกันฐานความผิดสามารถแยกการกระทำแต่ละข้อหาต่างหากจากกันได้ จึงเป็นความผิดหลายกรรมนั้น เห็นว่า การที่จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนเข้าสู่ร่างกายแล้วมาขับรถในขณะเมาสุรา เป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยจำเลยมีเจตนาเดียวคือขับรถซึ่งเป็นการประกอบความผิดในแต่ละข้อหาตามฟ้อง การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องต่างกรรมกัน ก็ไม่ทำให้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันได้ ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปกรณ์ วงศาโรจน์-นพพร โพธิ์รังสิยากร-ปกรณ์ สุวรรณพรหมา)

ศาลจังหวัดเชียงราย - นายอุชาติ เขียวพราหมณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายทรงพล สงวนพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ3060/2558

ต้น

หมายเหตุ